

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2624/2533

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธรากร จำกัด

โจทก์

นางกาญจนาพร มินสาคร

จำเลย

นางกาญจนาพร มินสาคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าจำเลยทั้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ดังนั้นคดีนี้จึงถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 147 จึงไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า กรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตัดพยานจำเลยไม่ยอมให้จำเลยนำพยานเข้าสืบในศาลชั้นต้นเพราะทนายจำเลยอ้างคำร้องขอเลื่อนคดีว่าเกิดเจ็บป่วยนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรสู่ศาลฎีกาและจำเลยถือเอาฎีกาคำสั่งของจำเลยฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2532เป็นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,001,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปีนับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2529 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2530 ในอัตราร้อยละสิบแปดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 มกราคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกินกว่า 611,013.69 บาท หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งจดทะเบียนจำนองไว้ตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้หากไม่พอให้ยึด

ทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระจนครบ จำเลยยื่นคำร้องขอ
อุทธรณ์อย่างคนอนาถาร่วมกับยื่นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องถึงวันนัด
จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าทนายจำเลยป่วยกะทันหัน ศาลชั้นต้นอนุญาตและ
กำชับให้จำเลยนำพยานมาไต่สวนให้เสร็จในนัดหน้า หากขอเลื่อนการไต่สวนให้ล่าช้า
ต่อไปอีกจะถือว่าประวิงคดี ต่อมาถึงวันนัดจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอีกอ้างว่า
ทนายจำเลยเกิดท้องร่วงอย่างรุนแรงกะทันหันไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ทนาย
โจทก์แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยได้ขอเลื่อนคดีมาครั้งหนึ่ง
แล้ว ศาลได้กำชับจำเลยให้นำพยานมาทำการไต่สวนให้เสร็จสิ้นในวันนี้มิให้เลื่อนคดี
ให้ล่าช้าต่อไปอีกมิฉะนั้นจะถือว่าจำเลยจงใจประวิงคดี เมื่อฝ่ายจำเลยไม่นำพาคำ
กำชับของศาลและคำร้องก็มีได้แนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ทั้งตัวจำเลยและพยานก็
มิได้มาศาล ประกอบกับฝ่ายโจทก์แถลงคัดค้านเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีถือได้ว่า
จำเลยจงใจประวิงคดี จึงให้งดการไต่สวนให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาวางศาลให้ครบ
ถ้วนภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่พอใจอุทธรณ์อีกต่อไป จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง
กล่าวศาลชั้นต้นสั่งว่ารับเป็นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย สำเนาให้โจทก์ให้จำเลยผู้
อุทธรณ์นำส่งภายใน 7 วัน หากส่งไม่ได้ให้ปิดหมายหากไม่นำส่งภายในกำหนดให้
ถือว่าทิ้งอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งให้โจทก์ตามคำสั่งศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่ง
ให้จำเลยผู้อุทธรณ์คำสั่งนำส่งสำเนาอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นให้โจทก์ภายในกำหนด
ถือว่าจำเลยทิ้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้น
ต้นของจำเลยเสีย(อันดับ 72)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะจำเลยทิ้งคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นสั่งตัดพยานของจำเลยเป็นการไม่ชอบ ฎีกาของจำเลย จึงมิได้โต้แย้งโดยชัดแจ้งว่า ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นไม่ชอบอย่างไรจึง เป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะจำเลยทิ้งคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นสั่งตัดพยานของจำเลยเป็นการไม่ชอบ ฎีกาของจำเลย จึงมิได้โต้แย้งโดยชัดแจ้งว่า ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นไม่ชอบอย่างไรจึง เป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟูง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ